القول المطيَّب

في رأي الإمام الشافعيِّ بمراسيل سعيد بن المسيَّب

محمَّد بن عبد الكريم بن حسنٍ الإسحاقيُّ

الباحث بمرحلة الدكتوراه في قسم فقه السنة ومصادرها

من الجامعة الإسلاميَّة بالمدينة المنوَّرة

أهمُّ فوائد البحث

العلاقة بين الإمام الشافعي والمرسل.....٤
من صعوبة بحث المرسل أنَّه حكي الإجماع على قبوله وعلى ردِّه!.....٥
تحرير ضبط اسم والد سعيد (المسيَّب) بالفتح أو بالكسر؟.....٧
خلاصة أقوال العلماء في المرسل.....٨
من الأقوال الغريبة نسبة عدم الاحتجاج بالمرسل إلى الإمام مالكٍ.....٩
الشروط التي وضعها الشافعي للمرسل.....١٠
أهمية التفريق بين (الاحتجاج بالمرسل) و(تصحيح المرسل) ١٠
تحرير الحافظ ابن رجبٍ منشأ الخلاف بين المحدثين والفقهاء في المرسل.....١٠
هل الشافعيُّ هو أوَّل من ردَّ المرسل كما ذكره أبو داود وابن جرير.....١٢
لو كان الشافعيُّ أوَّل من ردَّه لكان خارقًا للإجماع.....١٣
الإجماع الذي يقدح خارقه عند الأصوليين هو القطعيُّ لا الظنيُّ.....١٣
بدأ التوقف عن المراسيل منذ عهد الصحابة!.....١٥
من أقوى الأدلة على أن اهتمام الأمة بالأسانيد في وقتٍ مبكِّر.....١٥
من الطريف أن سعيد بن المسيب (المختلف في مرسله) يقول بردِّ المراسيل مطلقًا.....١٦
من أحسن من توسَّع في المراسيل عند الشافعي هو الزركشي.....١٦
نصوص الشافعي في مرسل سعيد.....١٨
اختلاف العلماء في تفسير النصوص على ثلاثة أقوال.....١٨

ضبط اسم (الغزالي) هل هو بالتشديد أو بالتخفيف؟.....١٨
مراسيل لابن المسب لم يأخذ بها الشافعي.....١٩
النووي ينبِّه على غلطين شائعين منسوبين للشافعي.....٢٣
اشتهر قولهم: (جاء لوحده) وهو لحن!.....٢٣
ضبط اسم البلقيني مع ذكر شيء من جمع موسوعته ٢٤
سبب انقطاع بعض الأحاديث في كتب الشافعي.....٢٨

ملخَّص البحث

- **موضوع البحث:**
- يتناول هذا البحث رأي الإمام الشافعيِّ من مراسل سعيد بن المسيَّب.
- **هدف البحث:**
- عرض كلام علماء الحديث والأصول لرأي الإمام الشافعيِّ في مراسل سعيد بن المسيَّب.
- **مشكلة البحث:**
- ما رأي الإمام الشافعيِّ من مراسيل سعيد بن المسيَّب؟
- **نتائج البحث:**
- الإمام الشافعيُّ ليس هو أوَّل من ردَّ المرسل؛ ولكن هو أوَّل من قعَّد له القواعد وتشدَّد في قبوله؛ وذلك لكثرة الكذب وظهور البدع في ذاك الزمان، كما بيَّنه الحافظ البيهقيّ.
- الإمام الشَّافعيُّ قسَّم المراسيل إلى قسمين: مراسيل كبار التابعين، فاستأنس بها واعتبر بها في المتابعات والشواهد، وأما مراسيل صغار التابعين فضعَّفها.
- رأي الإمام الشافعيِّ في مراسيل سعيد بن المسيب هو أنَّها كمراسيل كبار التَّابعين يستأنس بها، ومما يؤيِّد على ذلك أنَّ الإمام الشافعيَّ ترك الأخذ بمرسلاتٍ عدَّةٍ لسعيد بن المسيَّب – رحمه الله–.
- **الكلمات الدَّالة (المفتاحيَّة):**

الشافعي، مرسل، سعيد بن المسيب، كبار التابعين.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فإنَّ من أهمِّ أنواع علوم الحديث (نوع المرسل) وهو أصلٌ لمسائلَ كثيرة تدخل تحت الحديث الضعيف، كالتقوية بتعدد الطرق، وهل يتقوَّى الحديث الضعيف بغير الحديث ؟وغير ذلك المسائل العلميَّة المندرجة تحته.

ومن تلك المسائل المندرجة تحت (المرسل) جزئيَّة مهمَّة اهتمَّ علماء الحديث إيرادها في كتب علوم الحديث وهو: رأي الإمام الشافعيِّ رحمه الله من مرسل سعيد بن المسيَّب رضي الله عنه، فأحببت جمع أطراف هذه المسألة من كتب علماء الحديث أوَّلًا مع الاستعانة بحمهرةٍ من الأصوليين الذين حرَّروا هذه المسألة ثانيًا.

ولا تخفى العلاقة القويَّة بين الإمام الشَّافعيِّ وبين الحديث المرسل، فإذا ذكر المرسل في كتب (علوم الحديث) فلا بدَّ أن يأتيَ اسم الإمام الشافعيِّ؛ وذلك لأنَّه أوَّل من وضع للحديث المرسل الشروطَ التي جرى عليها العمل الآن أكثر من عشرة قرون من الأزمان، فكان المرسل قبل مجيء الإمام الشَّافعيِّ محتجًّا به قبله عند كثيرٍ من علماء الأمة؛ لقلَّة الوسائط بين الراوي وبين النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

ثمَّ لما تقادم العهد وجاء الشافعيُّ رأى رحمه الله في زمنه أنْ لا بدَّ من وضع حدٍّ لهذا الأمر، فقسَّم المراسيل إلى قسمين:(مراسيل كبار التابعين) فاستأنسَ بها وقوَّى أمرها بشروط خاصَّةٍ وضعها في كتابه (الرسالة) وجرى عليها أكثر أهل العلم الذين جاؤوا بعده،[1] وكان من أسباب ذلك ظهور

(١) ومن آخرهم العلامة الألباني رحمه الله، قال في كتابه: (نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق((ص: ٤٣): (وهذه فائدة دقيقة لم أجدها في غير كلام الشافعي رحمه الله فاحفظها وراعِها فيما يمرُّ بك من المرسَلات التي تذهب البعض إلى تقويتها لمجرد مجيئها من وجهين مرسَلين دون أن يراعوا هذا الشرط المهمِّ).

البدع وتغيَّر الناس، كما نبَّه عليه الإمام البيهقيُّ حين عقد له فصلًا وسمَّاه: (باب ما يستدل به على ضعف المراسيل بعد تغير الناس وظهور الكذب والبدع)[١].

بيان أهمية الموضوع:

تنجلي أهمِّيَّة هذا الموضوع في الأمور التالية:

١- أنَّ البحث له علاقةٌ بموضوع (المرسل) وهو من أهمِّ أنواع علوم الحديث، وقد اختلفوا في المرسل كثيرًا، ومسائله شائكةٌ حتى قال فيها الحاكم رحمه الله: (وهذا نوعٌ من علم الحديث صعبٌ ، قلَّ ما يهتدي إليه إلا المتبحِّر في هذا العلم)[٢]، **ومما يدلُّ على صعوبته أنَّه قد نقل الإجماع على قَبوله، ونقل أيضًا على ردِّه!**[٣].

٢- ولهذا البحث أيضًا ارتباط بفقيه من الفقهاء السبعة وهو الإمام (سعيد بن المسيَّب)، ولآثاره أهمية بالغة في الفقه الإسلامي، ومن آثاره التي وصلت إلينا مرسلاتٌ غير متصلات، فيساهم هذا البحث في حكم هذه المرسلات عند الإمام الشافعيِّ الذي تميَّز بوضع الخطوط العريضة والضوابط العلميَّة لموضوع قبول المرسل.

أسباب اختيار الموضوع:

من أسباب اختيار هذا الموضوع ما يلي:

١- موضوع حكم مراسيل سعيد بن المسيب مهمٌّ للفقهاء والمحدِّثين، أما الفقهاء فحاجتهم للاحتجاج والعمل الذي هو في جانب الدراية، ويحتاج إليه المحدِّثون للحكم بالقبول

---

(١) المدخل إلى علم السنن (١ / ٣٨٦)، وينظر أيضًا: تدريب الراوي للسيوطيِّ(١ / ٢٢٨).

(٢) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص: ٢٥).

(٣) نقل الإجماع على قَبوله ابن جريرٍ الطبريُّ،كما نقله ابن عبد البرِّ في التمهيد (٤/١)، وأمَّا الرَّدُّ فقد حكاه مسلمٌ في مقدِّمة صحيحه (٣٩/١).

والرّدِّ الذي هو في جانب الدراية.

٢- كثرة دوَران هذا الموضوع في كتب علوم الحديث، وإشارتهم لقولي أهل العلم في المسألة.

٣- لم أقف على من أفرد لهذا الموضوع ببحثٍ علميٍّ.

٤- منهج البحث:

٥- سرتُ على هذ البحث بالمنهج الاستنباطيِّ القائم على حصر الحقائق العامَّة، وتصنيفها، وترتيبها، ثمَّ الاستنباط من ذلك[١].

خُطَّة البحث:

جعلت هذا البحثَ في مقدِّمة وتمهيدٍ ومبحثين، وخاتمة.

المقدِّمة وتشتمل على: بيان أهمية الموضوع، وأسباب اختيار الموضوع، ومنهج البحث.

التمهيد ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: ضبط اسم والد سعيد بن المسيَّب.

المطلب الثاني: موجز أقوال العلماء في حكم المرسل.

المبحث الأول: دفع ما يتوهَّم من كون الإمام الشافعيِّ هو أوَّل من ردَّ المرسل.

المبحث الثاني: موقف الإمام الشافعي من مرسل سعيد بن المسيَّب.

ثمَّ الخاتمة وفيها أهم النتائج، ثمَّ جريدة المصادر والمراجع.

(١) ينظر: قواعد أساسية في البحث العلميِّ، سعيد إسماعيل صيني ص٧١.

التمهيد

المطلب الأول: ضبط اسم والد سعيد بن المسيَّب.

اختلف العلماء في ضبط اسم والد (سعيد بن المسيَّب) هل هو على اسم الفاعل –بكسر الياء– أم على اسم المفعول بفتح الياء؟ وخلاصة الكلام أنَّ الوجهين صحيحان، وممن ذكر الوجهين: عليُّ بن المديني فقد قال: (إن هذا [أي: الفتح] قول أهل العراق، وأما أهل المدينة فيقولون "المسيِّب" بكسر الياء) وحكى هذا عنه القاضي عياضٌ ت(٥٤٤هـ) [(١)]بسنده إليه، وكذلك ابن الصلاح ت(٦٤٣هـ) ذكر الوجهين وقال: (غريبٌ مستطرف)[(٢)]، ثمَّ حكى عن القاضي أبي علي الصدفي ت(٥١٤هـ) أنَّه قال: (وذُكر لنا أنَّه يكره من يفتح اسم أبيه).

وممَّن حكى كراهته للفتح: الحافظ ابنُ حجرٍ[(٣)] وتلميذه السخاويُّ[(٤)] وغيرهما، ولكن نصُّ دعاء ابنِ المسيَّب على مَن فتح اسمه وأنَّه قال: « سيَّب الله من يسيِّب أبي»! لم أجد في مصدرٍ أقدم من ابن خلِّكان[(٥)] وقد حكاه بصيغة التمريض، وكذا الزَّبيديُّ[(٦)] ولذا فلا تصحُّ عنه؛ لأنَّه ليس لها إسنادٌ، وقد نظم ذلك الحافظ السيوطيُّ في ألفيته فقال:

كـــلُّ مســـيَّبٍ فبـــالفتح ســـوى أبي ســـعيدٍ فلـــوجهين حـــوى!

(١) مشارق الأنوار (١ / ٣٩٩)

(٢) صيانة مسلم ص(١٣٤)

(٣) تبصير المنتبه (٤ / ١٢٨٧)

(٤) فتح المغيث (٤ / ٢٢)

(٥) وفيات الأعيان (٢ / ٣٧٨)

(٦) تاج العروس (٣ / ٩٠)

المطلب الثاني: موجز أقوال العلماء في حكم المرسل.

اختلف علماء الحديث في حكم المرسَل -قَبولًا وردًّا- على أقوالٍ كثيرةٍ نقلها من كتب عن المرسل، سواء من أفرد المرسل بكتابٍ كالعلائيِّ ت(٧٦١هـ) في (جامع التحصيل لأحكام المراسيل) أو من ذكرها ضمن مباحث علوم الحديث في كتب المصطلح بدءًا من الخطيب البغداديِّ ت(٤٦٣هـ) في (الكفاية) وانتهاءًا بالسيوطيِّ ت(٩١١هـ) في (تدريب الراوي).

وقبل الخوض في بحث المسألة فليعلم القارئ الكريم أنَّ الخلاف الآتي في غير (مرسل الصحابيِّ المميِّز) أي: الذي أدرك النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فإنَّ مرسله لم ينقل مخالفًا للاحتجاج به غير أبي إسحاق،

وخلاصة الأقوال ترجع إلى ثلاثة:

القول الأوَّل: قبول المرسل مطلقًا، وقد نسب هذا القول إلى الإمامين أبي حنيفة ت(١٥٠هـ) ومالك بن أنسٍ ت(١٧٩هـ) رحمهما الله، مع أنَّ التحقيق أنَّهما لا يقولان بالقَبول المطلق، أمَّا الإمام أبو حنيفة فيخُصُّ القبول بأن يكون المرسِل ممن يرسل الحديثَ عن الثقات فقط، وأمَّا الإمام مالكٌ فقد اختلف أصحابه في تحقيق مذهبه، فقد قال ابن العربيِّ ت(٥٤٣هـ): (تحقيق مذهب مالكٍ: أنَّه لا يقبل إلا مراسيل أهل المدينة)[١]، بينما قال ابن عبد البرِّ ت(٤٦٣هـ) : (وأصل مذهب مالك رحمه الله والذي عليه جماعة أصحابنا المالكيين أن مرسل الثقة تجب به الحجة ويلزم به العمل)[٢].

القول الثاني: ردُّ المرسل مطلقًا، وهو مذهب الإمام مسلمٍ ت(٢٠٤هـ) -بل حكى فيه الإجماع- فقد قال في مقدِّمة صحيحه: (والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم

(١) عارضة الأحوذي (٢٤٦/١)

(٢) التمهيد (٢/١).

بالأخبار: ليس بحجة)[١].

وهو أيضًا أبي زرعة الرازيِّ ت(٢٦٤هـ) وأبي حاتمٍ (٢٧٧هـ)[٢] وابن حبَّان ت(٣٥٤هـ)[٣] وقد نَقل الحاكم ت(٤٠٥هـ) عن الإمام مالكٍ أنَّ المرسل عنده ليس بحجَّةٍ[٤]، ولكن تعقَّبه الحافظ ابن حجرٍ ت(٨٥٢هـ) بأنَّه نقلٌ مستغربٌ، وأنَّ المشهور خلافه[٥].

القول الثالث: التفصيل في القَبول والرَّدِّ، فمنهم من خصَّ القَبول بالتابعين فقط، وهو منسوبٌ إلى الإمام مالك وإلى الإمام أحمد ت(٢٤١هـ)[٦]، ولكن سبق الكلام في مذهب مالكٍ، وأمَّا الإمام أحمد فقد قال ابن رجبٍ في شرح علل الترمذيِّ: (ظاهر كلام أحمد أنَّ المرسل عنده من نوع الضعيف، لكنَّه يأخذ بالحديث إذا كان فيه ضعفٌ، ما لم يجئ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه خلافه)[٧].

ومنهم من خصَّ قَبول المرسل بمراسيل كبار التابعين دون صغارهم، وهو قول كثيرٍ من الأحناف وبعض المالكيَّة[٨]، وتحت كلِّ مذهبٍ من هذه المذاهب أقوال عدَّة قد يبلغ مجموعها إلى عشرة أقوالٍ، وهي منتشرة في كتب علوم الحديث[٩].

وسأقتصر على القول المحرَّر فقط، وهو للإمام الشافعيِّ رحمه الله في كتابه (الرسالة)، فقد

---

(١) صحيح مسلم (١/ ٣٠).

(٢) المراسيل (ص٧).

(٣) المجروحين (٢/٧٢).

(٤) المدخل إلى كتاب الإكليل (ص: ٤٣) ونقله الحافظ في النكت على ابن الصلاح (٢/٥٦٩).

(٥) النكت على مقدمة ابن الصلاح (٢/٥٦٩).

(٦) جامع التحصيل (ص١٢١-١٢٢).

(٧) شرح العلل (١/١٣١).

(٨) التمهيد (١/٣).

(٩) ينظر مثلًا: تدريب الراوي (١/٣١١).

اختار اعتبار المرسَل بما يعضده من مرسلٍ آخر، أو مسندٍ من وجهٍ آخر، أو قول بعض الصحابة، فقد اشترط شروطًا بعضها للمرسَل، وبعضه للمرسِل، وهي:

١- أن يكون المرسِل من كبار التابعين، الذين جلُّ روايتهم عن الصحابة.

٢- ألا يكون مرسِله ممن عرف أنَّه يروي عن غير الثقات.

٣- ألا يكون مرسِله ضعيفًا في حفظه بحيث إنَّه يخالف عند الإسناد.

٤- أن يعتضد المرسل من وجهٍ آخر: كمرسلٍ آخر، أو مسند، أو قول صحابيٍّ أو فتوى العلماء به[١].

وهذا القول هو الذي اختاره جماعةٌ من الحفاظ المحققين كابن الصلاح[٢] وابن رجبٍ[٣] وابن حجرٍ[٤] رحمهم الله.

ومن المهمِّ هنا التنبيه إلى أنَّ **البحث في قضية المرسل جرى فيه خلطٌ بين الِاحتجاج بالمرسل وبين تصحيح المرسل، فالِاحتجاج بابه أوسع من التَّصحيح**، فقد يحتجُّ بما ليس بصحيحٍ من باب الاستئناسِ، وهذا مربط الفرس في الخلاف بين الفقهاء والمحدِّثين في باب (المرسل) كما نبَّه عليه الحافظ ابن رجبٍ الحنبليُّ في شرح علل الترمذيِّ فقال:

(واعلم **أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ، وكلام الفقهاء في هذا الباب، فإنَّ الحفَّاظ إمَّا يريدون صحَّة الحديث المعيَّن إذا كان مرسلًا، وهو ليس بصحيح**، على طريقتهم، لانقطاعه وعدم اتِّصال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، **وأمَّا الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه**

(١) الرسالة (٤٦١-٤٦٥).

(٢) علوم الحديث (٥٣).

(٣) شرح علل الترمذي (٥٤٧/١).

(٤) النكت على ابن الصلاح (٥٥٤/٢).

الحديث، فإذا عضد ذلك المرسل قرائن تدل على أن له أصلا قوي الظن بصحَّة ما دل عليه، فاحتجَّ به مع ما احتفَّ به من القرائن)، ثمَّ قال: (**وهذا هو التحقيق في الاحتجاج بالمرسل عند الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهما مع أن في كلام الشافعي ما يقتضي صحة المرسل حينئذٍ**)[1].

(١)شرح علل الترمذي (٥٤٣/١).

المبحث الأول: دفع ما يتوهَّم من كون الإمام الشافعيِّ هو أوَّل من ردَّ المرسل.

اشتهر في كثيرٍ من الكتب والأبحاث: أنَّ المرسل كان مقبولًا عند العلماء ثمَّ جاء الإمام الشَّافعيُّ فردَّه، **وممن صرَّح بهذا** الإمام أبو دواد السجستانيُّ ت(٢٧٥هـ) في رسالته إلى أهل مكَّة فقال: (وأمَّا المراسيل فقد كان يحتجُّ بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوريِّ ومالك بن أنسٍ، والأوزاعيِّ، حتى جاء الشَّافعيُّ فتكلَّم فيها وتابعه على ذلك أحمد بن حنبلٍ)[١]. وحكى ذاك عنه أيضًا الحافظ ابن رجبٍ الحنبليّ [٢].

وممَّن قرَّر هذا أيضًا الإمام ابن جريرٍ الطبريُّ ت(٣١٠هـ) كما حكاه ابن عبد البرِّ عنه[٣] –أنَّه قال: (**زعم الطبريُّ أنَّ التابعين بأسرهم أجمعوا على قَبول المرسل** ولم يأتِ عنهم إنكاره، ولا عن أحدٍ [من] الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين) قال ابن عبد البرِّ: (كأنَّه يعني أن الشافعيَّ أوَّل من أبى من قبول المرسل).

فخلاصة كلام أبي داود وابن جريرٍ الطبريِّ أنَّ الشافعيَّ هو أوَّل من ردَّ المرسل، وهذا فيه إشكالان علميَّان:

(١) رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه (٦٤-٦٦)، وهو أيضًا في شرح علل الترمذي (١ / ٥٤٣)، وفائدة تأكيدي النقل عن ابن رجبٍ هو بسبب الكلام الذي يُذكر في نسبة الرسالة إلى (أبي داود)، فهذا عالمٌ حافظٌ ينقل مثل هذه الفائدة، وذكَّرني هذا بكلام تقي الدين ابن تيميَّة في مجموع الفتاوى (٣ / ٢٢٤) حيث ذكر كتاب ابن عساكر (تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري) قال: (وقد نقله بخطه أبو زكريا النووي)! رضي الله عنهم أجمعين.

(٢) شرح علل الترمذي (١ / ٥٤٣).

(٣) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (١/ ٤).

الإشكال الأول: أنَّه يلزم منه مخالفة الإمام الشافعيِّ لإجماع الأمة المنعقد قبله في الاحتجاج بالمرسل –إن صحَّ–، فيكون خارقًا للإجماع [(١)].

والإشكال الثاني: وجود نصوص عديدة عن علماء التابعين ومن بعدهم، بل ومن الصحابة الكرام، في ردِّ المرسل قبل الإمام الشافعيِّ، فهذا وذاك يوجب القول بأنَّ الشافعيَّ ليس أوَّل من ردَّ المرسل، وهو الصحيح الذي دلَّت عليه نصوص العلماء، ومنه ما قاله الإمام الحاكم –وهو يعدِّد من ردَّ المرسل ممن كان قبل الشَّافعيِّ– قال رحمه الله:

(والمراسيل كلها واهيةٌ عند جماعة أهل الحديث من فقهاء الحجاز غيرُ محتجٍّ بها، **وهو قول سعيد بن المسيَّب، ومحمد بن مسلم الزهري، ومالك بن أنس الأصبحي، وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ومحمد بن إدريس الشافعي، وأحمد بن حنبل**، فمن بعدهم من فقهاء المدينة)[(٢)].

وأمَّا كلام أبي داود في أولية الشافعيِّ في ردِّه فغير مسلَّمٍ، وممن ردَّ عليه الحافظ السَّخاويُّ في فتح المغيث[(٣)] فقال –بعد أن ذكر ردَّ سعيد بن المسيب وابن سيرين والزهريِّ للمراسيل–:(ثم إنَّ **ما أشعر به كلام أبي داود في كون الشَّافعيِّ أوَّلَ من ترك الاحتجاج به ليس على ظاهره**، بل هو قول ابن مهديٍّ، ويحيى القطان، وغيرِ واحدٍ ممَّن قبل الشَّافعيِّ).

ثمَّ ذكر الحافظ السخاويُّ الأوَّلية الصحيحة للإمام الشافعيِّ وأنَّها هي في وضع الشروط والتحقيق في ذلك فقال: (ويمكن أنَّ اختصاصَ الشَّافعيِّ **لمزيد التحقيق فيه**).

---

(١) ولكن هذا الإلزام ضعيفٌ؛ لأنَّ المخالفة المردودة المقتضية للقدح هي في مخالفة الإجماع القطعيِّ، وأما الإجماع الاستدلاليُّ والظنِّيُّ –ومنه السكوتيُّ هنا– فلا يُقدح في خارقه، ينظر: جامع التحصيل في أحكام المراسيل (ص:١٨٤)، وشرح مختصر ابن الحاجب لعضد الدين (٢/ ٧٥).

(٢) المدخل إلى كتاب الإكليل (ص: ٤٣) والمشهور عن مالكٍ قبول المرسل، فكلام الحاكم محل بحث كما سبق.

(٣) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (١/ ١٧٩).

فما أطلقه أبو داود ومن بعده الطبريُّ غير صحيحٍ؛ ولذا قال فيه ابن عبدالبرِّ: (وزعم الطبريُّ)؛ ليشيرَ إلى ما فيه من المجازفة!، وقال العلائي: (قول محمد بن جريرٍ: لم يزل العمل بالإرسال وقبوله حتى حدث بعد المئتين القول بردِّه، مردودٌ بقول من ردَّه قبل المئتين، كالأوزاعيِّ وشعبة والليث بن سعدٍ وعبد الرحمن بن مهديٍّ ويحيى بن سعيدٍ القطَّان)[١].

بل أستطيع أن أقولَ من دون مبالغةٍ: قد بدأ التوقُّفُ عن المرسل والتحرِّي في شأنه في وقتٍ مبكِّرٍ في عهد الصحابة –رضي الله عنهم–، ففي مقدِّمة صحيح مسلم بإسناده إلى طاوس، قال: جاء هذا إلى ابن عباس – يعني بُشَير بن كعبٍ العدويُّ– فجعل يحدِّثه، فقال له ابن عباس: عُدْ لحديث كذا وكذا، فعاد له، ثم حدَّثه، فقال له: عُد لحديث كذا وكذا، فعاد له، فقال له بُشيرٌ: ما أدري أعرفتَ حديثي كلَّه، وأنكرت هذا؟ أم أنكرتَ حديثي كلَّه، وعرفت هذا؟ فقال له ابن عباس: «**إنَّا كنا نُحَدَّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصَّعبَ والذَّلول، تركنا الحديث عنه**»[٢].

فانظر كيف أنكرَ ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما الإرسالَ على بُشَير بن كعبٍ –وهو ثقةٌ مخضرَمٌ أخرج له البخاريُّ وغيره– فدلَّ أن ردَّ المرسلِ قديمٌ، وأنَّ بعض الصحابة لم يقبل مرسلَ بعض التابعين مع كون ذاك التابعيِّ ثقةً حجَّةً.

وفي مقدِّمة مسلمٍ أيضًا قول ابن سيرينَ: (لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلمَّا وقعت الفتنة قالوا سمُّوا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنَّة فيؤخذ حديثهم، ويُنظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم)[٣].

---

(١) جامع التحصيل (ص:١٨٨).

(٢) صحيح مسلم (١/ ١٢).

(٣) صحيح مسلم (١/ ١٥). وقوله (فلما وقعت الفتنة) أي: فتنة مقتل عثمان –رضي الله عنه– لأنَّ قتلةَ عثمان كانوا فسَّاقًا قطعًا، ولا يمكن تفسيرها بفتنة عليٍّ وعائشة ومعاوية رضي الله عنهم؛ لأنَّه لا يصحُّ أن يقالَ في أحدٍ منهم: مبتدعٌ أو فاسقٌ، بل كلٌّ منهم

أضِفْ إلى ذلك أنَّ مذهب سعيد بن المسيَّب[١] والزهريِّ هو ردُّ المراسيل- كما سبق في كلام الحاكم، فكيف يصحُّ بعد هذا إطلاق ذاك؟!، ولكنَّ الجديدَ الذي فعله الإمام الشافعيُّ أنَّه نظر إلى عملهم فقعَّد فيه القواعد، وأصَّل لها في كتابه (الرسالة) فكانت إضافةً جديدةً له في كتب علوم الحديث[٢].

المبحث الثاني: موقف الإمام الشافعي من مرسل سعيد بن المسيَّب

ورد عن الإمام الشافعيِّ رحمه الله كلمتان في مرسل سعيد بن المسيب رحمه الله اختلف فيهما الناس ما قصد الإمام منهما؟ هل هو تقويةٌ لمراسيله بقصد الاحتجاج، ولانفرادها عن غيرها، أم مراسيل سعيدٍ كمراسيل غيره من كبار التابعين؟ وقد ذكر بدر الدين الزَّركشيُّ في البحر المحيط في أصول الفقه: أن **النقل قد اضطرب عن الإمام الشافعيِّ** في هذه المسألة[٣].

وسأبدأ بذكر كلام الإمام الشافعيِّ، ثم أردفه بنصوص كبار العلماء في شرح كلامه:

مجتهدٌ، كما قرره القرطبي في المفهم على ما أشكل من تلخيص مسلم (١/ ١٢٢-١٢٣)، وهذا النصُّ النفيس عن ابن سيرين يدلُّ على أنَّ مرحلة التأكيد في السؤال عن الإسناد بدأ في زمنٍ مبكِّرٍ، وهو بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وهذا الأثر لم يعجب الكفرة اليهود وغيرهم من المستشرقين ومن تأثر بهم من المستغربين! فأرادوا تفسير الفتنة إما بفتنة قتل الوليد بن يزيد عام (١٢٦هـ)، أو فتنة عبد الله بن الزبير مع الحجاج عام (٧٢هـ) -لقصد القول بأنَّ الاهتمام بالأسانيد عند علماء الحديث جاء في وقتٍ متأخر، وبالتالي فلا يوثق في الكتب الحديثية!- وكلا التفسيرين باطلٌ، وعن الدليل عاطلٌ، وانظر الرَّدَّ عليه بما يشفي صدور المؤمنين في كتاب: رواة الحديث (٧١-١٠٥) لشيخنا د. عوَّاد بن حميِّد الرويثيِّ نفع الله به، فقد أطال وأطاب، وأجاد وأصاب.

(١) وهذا طريفٌ، فسعيد بن المسيب الذي اختلف العلماء في حكم مرسله هو يقول بردِّ المراسيل مطلقًا.

(٢) والذي يراه الرائي هو اختلاف علماء الحديث في القرن الثالث عن علماء القرن الثاني، فقد كثر كلام أهل العلم على الرواة وعلى المتون في القرن الثالث كما تجده في الإمام الشافعيِّ، وكثر جدًّا في الطبقة التي بعده كالإمام أحمد وابن معينٍ والطبقة التي بعدهم كالبخاريِّ، ومسلم وأبي حاتمٍ والرازيِّ، بخلاف طبقة شيوخ الإمام الشافعيِّ كالإمام مالكٍ مثلًا فهو مع شدَّة تحريه فقد لا تجد له كلاما كثيرًا في الجرح والتعديل، ولا في التصحيح والتضعيف؛ لقلة الحاجة في ذاك الزمن؛ فانشغلوا بالأهمِّ وهو جمع المرويات.

(٣) البحر المحيط في أصول الفقه (٦/ ٣٥٣)، والزركشيُّ في (بحرِه) من أحسن من تكلَّم عن أطراف المسألة وأطال فيها النفس، ينظر: في (٦ / ٣٥٣-٣٦٧).

النصُّ الأول: قال الإمام الشَّافعيُّ في كتابه (الأم) برواية الرَّبيع بن سليمان عنه:

((قال: فكيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعًا، ولم تقبلوه عن غيره؟ قلنا: لا نحفظ أن ابن المسيب روى منقطعا إلا وجدنا ما يدل على تسديده، ولا أثره عن أحد فيما عرفناه عنه إلا ثقة معروف **فمن كان بمثل حاله**: قَبِلنَا منقطعه[١] ورأينا غيره يسمي المجهول ويسمي من يرغب عن الرواية عنه ويرسل عن النبي – صلى الله عليه وسلم – وعن بعض من لم يلحق من أصحابه المستنكر الذي لا يوجد له شيء يسدده ففرقنا بينهم لافتراق أحاديثهم، ولم نحاب أحدا، ولكنا قلنا في ذلك بالدلالة البينة على ما وصفناه من صحة روايته))[٢].

النصُّ الثاني: روى ابن أبي حاتمٍ الرازيِّ عن الإمام الشافعيِّ أنَّه قال: (وليس المنقطع بشيء، ما عدا منقطع ابن المسيب)[٣].

فاختلف العلماء في تفسير هذه العبارات على ثلاثة أقوال:

القول الأوَّل: أنَّ مراسيل ابن المسيب كغيره من مراسيل كبار التابعين، وليست بحجة مطلقًا عند الإمام الشافعيِّ، بل تكون للاستئناس فقط، وعلى هذا القول أكثر علماء المذهب من المحدِّثين والأصوليين.

القول الثاني: أنَّ الإمام الشافعيَّ يستدلُّ بمراسيل سعيد بن المسيب، وذهب إليه طائفةٌ قليلةٌ من العلماء.

القول الثالث: بأنَّ مذهب الشافعيِّ القديم كان على الاحتجاج بها، ثمَّ رجع عن ذبك في المذهب الجديد، وهو أضعف من الوجهين الأولين.

---

(١) وهذا الكلام نصٌّ في المسألة، وأنَّه يقبل كلَّ مراسيل كبار التابعين كما سيأتي.

(٢) الأم (٣/ ١٩٢).

(٣) آداب الشافعي ومناقبه (ص ١٧٨)، وينظر: مناقب الشافعي للبيهقيِّ رحمهم الله (٢/ ٣٠).

وإليك الآن التفصيل:

القول الأول: ليست مراسيل سعيدٍ حجَّةً عند الإمام الشافعيِّ

أنَّ هذا الكلام يقصد منه الإمام الشافعيُّ الاستئناس بمراسيل سعيد بن المسيب، لا مطلق الاحتجاج بها، وليس هذا الأمر خاصًّا بمراسيل سعيد بن المسيب عند الشافعي فقط، بل يشاركه عنده كل مراسيل كبار التابعين، وممن قرَّر هذا كلٌّ من: ابن أبي حاتمٍ، والبيهقيِّ، والخطيب البغداديِّ، والنوويِّ، والسيوطيِّ رحمهم الله.

وإليك نصوصَهم:-

قال ابن أبي حاتم ت(٣٢٧هـ): (يعني ما عدا منقطع سعيد بن المسيب أن يعتبر به)[١]، وقال الحافظ ابن رجبٍ الحنبليُّ: (وتأوله على أنَّ مراده أنْ يعتبر بمراسيل سعيد بن المسيَّب)[٢].

فدلَّ هذا أن مرسلَ سعيدٍ قابلٌ للاعتبار عند الإمام الشافعيِّ، والمقصود من الاعتبار أي: للمتابعات والشواهد كما قال الحافظ الخطيب البغدادي ت(٤٦٣هـ):

(وأما أحاديث الضِّعاف ومن لا يعتمد على روايته: فتكتب للمعرفة وأن لا تقلب إلى أحاديث الثقات، ويعتبر بها أيضًا غيرها من الروايات)[٣].

وممن فسَّر بهذا أيضًا أبو حامدٍ الغزَّاليُّ[٤] كما حكاه عنه تقي الدين السبكي قال: (وكذلك الشيخ أبو حامد حمل قول الشافعي في المختصر على ذلك وأنه يعتبر بها ولا تكون حجة)[٥]، وإن

---

(١) المراسيل (ص ٦).

(٢) شرح علل الترمذي (١ / ٥٤١).

(٣) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (٢ / ١٩٢).

(٤) اختلف في ضبط اسمه (الغزالي) بالتخفيف والتشديد، وأحسن من تكلَّم عن ذلك مع جمعٍ واستقصاءٍ الأستاذ أحمد تيمور باشا رحمه الله في كتابه: ضبط الأعلام (ص ١٠٨-١١٢)، ورجَّح جواز الوجهين.

(٥) تكملة المجموع شرح المهذب (١١ / ٢٠٢)

كنتُ وقفتُ على ما يدلُّ على القول الثاني بالاحتجاج عنده[١].

وقال الحافظ أبو بكر البيهقيُّ ت(٤٥٨هـ):

(أما الذي ذكر الشافعي رحمه الله في مرسلات ابن المسيب: فكذلك قال غيره من أهل العلم بالحديث، قال أحمد بن حنبل: مرسلات سعيد بن المسيب صحاح، لا نرى أصح من مرسلاته، وللشافعي رحمه الله فيما قال في مراسيل ابن المسيب بهم قدوة، ثم إنه لم يقتصر في مراسيله على مجرد الدعوى، حتى بين وجه الرجحان في مراسيله، ثم لم يخص به ابن المسيب، بل قد قطع القول بأن من كان في مثل حاله قبلنا منقطعه)[٢].

وقال أيضًا في مناقب الشافعي:

(قلت: فالشافعي رحمه الله، يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها، وإذا لم ينضم إليها ما يؤكدها لم يقبله سواء كان مرسل ابن المسيَّب أو غيره)[٣].

وقد تعقَّب البيهقيُّ الجوينيَّ في زعمه أنَّ المرسلات عند الشافعيِّ ضعيفةٌ سوى مراسيل ابن المسيب فقال: والشيخ -أدام الله عزه- [يعني أبا محمَّد الجوينيَّ] تبع في إطلاق هذه اللفظة صاحب (التلخيص)، ولو نظر في رسالَتَي: (القديمة)، و (الجديدة) للشافعي -رحمه الله-، وأبصر شرطه في قبول المراسيل، وتذكَّر المسائل التي بناها على مراسيل غيره حين اقترن بها الشرط، ولم يجد فيها ما هو أقوى منها -وهو أدام الله توفيقه أعلم بتلك المسائل مني-؛ لقال بسوى مرسل سعيد ابن المسيب، ومن كان في مثل حاله من كبار التابعين؛ ليكون قوله موافقاً لجملة قول الشافعي في الرسالتين)[٤] .

---

(١) المنخول ص(٢٧٢)، وقد قرَّر الغزَّاليُّ في كتابه (المنخول) -وهو من أوائل كتبه- الاحتجاج بمرسل العدل مطلقًا وقد رجع عن هذا في كتابه (المستصفى).

(٢) معرفة السنن والآثار (٨ / ٢٣٥).

(٣) مناقب الشافعي (٢ / ٣٢).

(٤) رسالة البيهقي إلى أبي محمَّد الجوينيِّ ص (٨٧). وهذه الرسالة من عيون رسائل العلماء التي تنضح أدبًا عظيمًا، وعلمًا وفيرًا.

ولكن بيَّن الحافظ ابن رجبٍ الحنبليُّ أنَّ البيهقيَّ واهمٌ في إنكاره على الجوينيِّ صحة ذلك عن الإمام الشافعيِّ، فقال ابن رجبٍ: (وأنكر [يعني البيهقيَّ] صحة ذلك عن الشافعيِّ، **وكأنه لم يطَّلع** على رواية الربيع عنه التي قدمنا ذكرها)[١].

قلتُ: بل اطلَّع عليها الحافظ البيهقيُّ بل نقلها كاملةً بعد إنكاره على الجوينيِّ في الرسالة، ولم يناقش في اللفظ المحتمل، لكن ناقش في المعنى الذي فهمه الإمام الجوبنيُّ، وهو الاحتجاج بمراسيل ابن المسيَّب[٢]، ثمَّ ذكر البيهقيُّ[٣] أنَّ **هناك مراسيلَ لابن المسيَّب تركها ولم يأخذ بها الشافعيُّ، مما** يؤكِّد أنَّه لا يحتجُّ بكلِّ ما قاله ابن المسيب، فقال: (وقد ذكرنا في غير هذا الموضع مراسيل لابن المسيب لم يقل بها الشافعي حين لم ينضم إليها ما يؤكدها، ومراسيل لغيره قد قال بها حين انضم إليها ما يؤكدها، وزيادة ابن المسيب على غيره في هذا: أنه أصح التابعين إرسالا فيما زعم الحفاظ والله أعلم).

وهو قد فصَّل بعض هذه المواضع التي أجملها هنا في الرسالة المشهورة باسم (رسالة البيهقي للجويني) حيث ذكر مراسيل أربعةً لابن المسيب لم يقل بها الشافعيُّ، بسبب أنَّه لا يوجد ما يشدُّها ويقوِّيها فقال:

(وترك عليهم من مراسيلهم ما لم يجد معه ما يؤكده، أو وجد ما هو أقوى منه؛ كما لم يقل:

- بمرسل سعيد بن المسيب حيث روى عنه -بإسناد صحيح-: « أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر مدين من حنطةٍ ».

-ولا بمرسَله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: « لا بأس بالتولية في الطعام قبل أن يستوفي،

---

(١) شرح علل الترمذي (١ / ٥٥٠).

(٢) وينظر أيضًا كتابه معرفة السنن والآثار (٨ / ٢٣٣).

(٣) مناقب الشافعي (٢/ ٣٢).

ولا بأس بالشرك في الطعام قبل أن يستوفي».

- ولا بمرسَله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: « دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار»، ولا بمرسله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: « من ضرب أباه، فاقتلوه ».

ولا بسائر ما روي عنه من مراسيله التي لم يقترن بها من الأسباب -التي ذكرها الشافعي في ((الرسالتين)) جميعاً- ما يشدها، أو وجد في معارضتها ما هو أقوى منها.

وإذا كان الأمر على هذا؛ فتخصيص مرسل ابن المسيب بالقَبول دون من كان في مثل حاله من كبار التابعين، على أصل الشافعيِّ لا معنى له والله أعلم)[1] ا.هـ.

وهذا دليلٌ واضحٌ أنَّ مراسيل سعيد بن المسيَّب ليست بحجة مطلقًا عند الإمام الشَّافعيِّ؛ إذ لو كانت حجَّةً فلمَ لمْ يعمل بهذه المراسيل ؟! بل كان يستأنس بها ويجعل لها مزيَّةً عند العاضد لها، وفي هذه المراسيل لم يجدِ العاضد الذي يقوِّيها.

وقد عقد الحافظ أبو بكر الخطيب البغداديُّ ت(٤٦٣هـ) في سِفره: (الكفاية في علم الرواية): فصلًا في مراسيل سعيد بن المسيب ومن يلحق به من كبار التابعين، وأورد فيه نصَّين عن الإمامين: يحيى بن معينٍ وأحمدَ بن حنبلٍ في أنَّ مرسل سعيد بن المسيب أصحُّ المراسيل، ثمَّ روى الخطيب البغدادي بإسناده إلى الإمام المزنيِّ عن الإمام الشافعيِّ قوله: «**وإرسال ابن المسيب عندنا حسن**».

ثمَّ قال الخطيب: **اختلف الفقهاء من أصحاب الشافعي في قوله هذا** ، منهم من قال: أراد الشافعي به أنَّ مرسل سعيد بن المسيب حجة ، لأنَّه روى حديثه المرسل في النهي عن بيع اللحم بالحيوان ، وأتبعه بهذا الكلام، وجعل الحديث أصلًا إذ لم يذكر غيره ، فيجعل ترجيحًا له؛ وإنما **فعل ذلك: لأنَّ مراسيل سعيدٍ تتبعت فوُجدتْ كلها مسانيد** عن الصحابة من جهة غيره، ومنهم من قال: لا فرق بين مرسل سعيد بن المسيب وبين مرسل غيره من التابعين ، وإنما رجَّح الشافعيُّ به،

(١) رسالة البيهقي للجويني (ص: ٩٤).

والتَّرجيح بالمرسل صحيحٌ، وإن كان لا يجوز أن يحتج به على إثبات الحكم)[١].

ثمَّ رجَّح الخطيب هذا القول الثاني وقال: (**وهذا هو الصحيح من القولين عندنا** ؛ لأنَّ في مراسيل سعيدٍ ما لم يوجدْ مسندًا بحالٍ من وجهٍ يصح ، وقد جعل الشافعيُّ لمراسيل كبار التابعين مزيةً على من دونهم ، كما استحسن مرسل سعيد بن المسيب على من سواه).

وكذلك فعل في كتابه الثاني (الفقيه والمتفقِّه): وقد ضعَّف القول الثاني القائل باحتجاج الإمام الشافعيِّ بمراسيل سعيد بن المسيب وقال: (وأما قول الشافعي: وليس المنقطع بشيءٍ ما عدا منقطعَ ابن المسيب ، فقد ذكر بعض الفقهاء: أنَّ الشافعيَّ **جعل مرسل ابن المسيَّب حجَّةً لأنَّ مراسيله كلَّها اعتبرت فوجدت متصلات من غير حديثه ، وهذا القول ليس بشيءٍ** ؛ لأنَّ من مراسيل سعيدٍ ما لم يوجد متصلًا من وجه البتة، **والذي يقتضي مذهب الشافعي: أنَّه جعل لسعيدٍ مزيةً في الترجيح بمراسيله خاصة**؛ لأنَّ أكثرها وجد متصلًا من غير حديثه ، لا أنه جعلها أصلا يحتج به والله أعلم)[٢].

وذكر هذه المسألة أيضًا من الأصوليين الإمام أبو إسحاق الشيرازي ت (٤٧٦هـ) فقال: من أصحابنا من قال: مراسيله حجة؛ لأنَّها تتبعتْ فوجدت كلها مسانيد، ومنهم من قال: هي كغيرها، وإنما استحسنه الشافعيُّ استئناسًا بها، لا على أنَّها حجةٌ) **ولم يرجِّح أحدًا من القولين**[٣].

وممَّن قرَّر بهذا أيضًا الإمام أبو عمرو ابن الصلاح ت(٦٤٣هـ) حيث قال: (ولا يختصُّ ذلك عنده بإرسال ابن المسيب)[٤].

وقد حكى الإمام النوويُّ ت(٦٧٦هـ) –رحمه الله قول الإمام الشافعيِّ رحمه الله: (وأحتجُّ

(١) كتابه الكفاية في علم الرواية في ص (٤٠٤-٤٠٥).

(٢) الفقيه والمتفقِّه (١ / ٥٤٦).

(٣) اللمع في أصول الفقه ص (١٨٨).

(٤) مقدمة ابن الصلاح (ص:٥٤).

بمرسل كبار التابعين إذا أسند من جهةٍ أخرى، أو أرسله من أخذ عن غير رجال الأول ممن يقبل عنه العلم، أو وافق قول بعض الصحابة، أو أفتى أكثر العلماء بمقتضاه).

ثمَّ قال الإمام النوويُّ: (هذا نصُّ الشافعيِّ في الرسالة وغيرها، وكذا نقله عنه الأئمَّة المحققون من أصحابنا الفقهاء والمحدثين كالبيهقي والخطيب البغدادي وآخرين، **ولا فرق في هذا عنده بين مرسل سعيد بن المسيب وغيره هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون**)[١].

وقد ذكر أيضًا أنَّه (**قد شاع في ألسنة كثيرين** من المشتغلين بمذهبنا بل أكثر أهل زماننا: أنَّ الشافعيَّ -رحمه الله- لا يحتج بالمرسل مطلقا إلا مرسلَ ابن المسيب ،فانه يحتجُّ به مطلقًا، وهذان غلطان، فإنه لا يردُّه مطلقًا، ولا يحتجُّ بمرسل ابن المسيَّب مطلقًا، بل الصواب ما قدمناه والله أعلم)[٢].

وقال أيضًا : (**فهذا كلام البيهقيِّ والخطيب وهما إمامان حافظان فقيهان شافعيان مضطلعان من الحديث والفقه والأصول والخبرة التامَّة بنصوص الشافعيِّ ومعاني كلامه، ومحلُّهما من التحقيق والاتقان والنهاية: في الفرقان بالغاية القصوى والدرجة العليا**)[٣].

وأجاب الإمام النوويُّ عن كون الإمام الشافعيِّ اعتمد على مرسلٍ من مرسلات سعيد ابن المسيب وهو في النهي عن بيع اللحم بالحيوان قال:

(الشافعي -رحمه الله- **لم يعتمد عليه وحدَه**[٤]، **بل اعتمده لما انضمَّ إليه قول أبي بكر الصديق ومن حضره** وانتهى إليه قوله من الصحابة رضي الله عنهم، مع ما انضم إليه من قول أئمة التابعين

(١) المجموع شرح المهذب (١/ ٦١).

(٢) المجموع شرح المهذب (١ / ٦٣)

(٣) المجموع شرح المهذب (١ / ٦٢)

(٤) أنبِّه إلى أنَّه شاع على الألسنة قولهم: (جاء لوحده)، وهو لحنٌ؛ إذ (وحدَك، ووحدَه) ملازمة للنصب على الحال.

الأربعة الذين ذكرهم وهم أربعة من فقهاء المدينة السبعة)[١].

وقد ذكر شيخ الإسلام البُلقَينيُّ –بفتح القاف على المشهور الذي حكاه الزَّبيديُّ في تاج العروس[٢]– نحو ما سبق فقال: (ولهذا احتجَّ الشَّافعيُّ – رضي الله عنه – بمرسلات سعيد بن المسيب – رضي الله عنهما – فإنَّها وجدت مسانيدَ من وجوهٍ أخر، **ولا يختصُّ ذلك عنده بإرسال ابن المسيب)**[٣].

وقد يفهم من كلامه أنَّه يقول بإطلاق الاحتجاج، ولكن يوضِّح أنَّه لم يقصد هذا: أنَّه بعد ما حكى كلام الشافعيِّ في الأمِّ –السابق– حكى رأي جماعةٍ من أهل العلم آخرين قائلين بالاحتجاج مطلقًا، فدلَّ هذا أنَّه لا يقول بالاحتجاج مطلقًا.

وإن كان يشكل على هذا أنَّ البلقَينيَّ ردَّ على كلام الماورديِّ الآتي القائل بعدم الاحتجاج بمراسيل سعيدٍ في المذهب الجديد عند الشافعيِّ فقال البلقيني: (وما ذكره الماورديُّ عن الجديد فيه نظرٌ، ففي الأمِّ وهي من الكتب الجديدة على المشهور في الرهن الصغير ...) فساق النصَّ المفتتح به في البحث.

ولكن المرجَّح هو الأول، وهو أنَّه يقول بالاستئناس بها كسائر مراسيل كبار التابعين؛ لقوله: (ولا يختصُّ ذلك عنده بمرسلات سعيد بن المسيب) ولا قائل بأنَّ الشافعيَّ يحتجُّ بجميع مرسلات كبار التابعين، فتعيَّن إذن أنه يقول: بالاستئناس كلها إذا وجدت عاضدًا من قياسٍ او قول صحابيٍّ أو فعله.

---

(١) المجموع شرح المهذَّب (١ / ٦٢)

(٢) تاج العروس (٣٤/ ٢٧٥)، وهو الذي رآه الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان على النسخ الخطية، وبالمناسبة فقد جمع (الشيخ مشهور) جميع ما وقف له من المخطوطات التي نسبت للبلقَينيِّ، وعمل على خدمتها تحقيقًا أوشرحًا، واجتمع له قرابة (٥٠) مجلَّدةً من تراثه، وأخبرني بأنَّه فرغ من تحقيق أجلِّ كتبه وهو (تصحيح المنهاج) في عشرين مجلَّدًا، ولله الحمد.

(٣) محاسن الاصطلاح (ص١٣٧)

وممن أطال في تقرير المسألة وتحريرها بدر الدين الزركشيِّ في(البحر المحيط في أصول الفقه)[١] ورجَّح أن الإمام الشافعيَّ يستأنس بمراسيل سعيد كغيره، وأجاب عن كثير من الأخطاء التي نسبت للإمام الشافعي في المسألة، منها قول بعضهم: باحتجاج الشافعيِّ بالمرسل مطلقًا، وكذا إطلاق الغزالي في المستصفى ردَّ الشَّافعيِّ المرسل.

وكذلك ردَّ الزركشيُّ في كتابه الثاني النكت على مقدمة ابن الصلاحعلى من قال: فتشت مراسيل ابن المسيب فوجدت مسانيد بقوله: **لو كانت كذلك –كما ظنَّ الحاكم وغيره- لكان الاحتجاج بالمسند لا بالمرسل!**[٢].

وهذه لفتةٌ مهمةٌ قد لا ينتبه لها الكثير، وهي موجودة في كلام بعض العلماء.

فظهر من هذا بأنَّ الإمام الشافعيَّ رضي الله عنه يستأنس بمراسيل سعيد بن المسيب فقط، كسائر مراسيل غيره.

القول الثاني القائل بأنَّ الإمام الشافعيَّ يحتجُّ بمرسل سعيد بن المسيِّب

وهذا القول قد ذهب إليه طائفةٌ من العلماء منهم: أبو الطيب الطبري، حيث حكى عنه الحافظ ابن رجبٍ الحنبليُّ أنَّه قال: (وعلى ذلك –أي الاحتجاج- يدلُّ كلام الشافعي)[٣].

وأيضًا الإمام الحاكم ت(٤٠٥هـ) في كتابه (معرفة علوم الحديث) ص(٢٦) أطلق القول بأنَّ مراسيله صحيحةٌ، فقال: (فقد تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة، وهذه الشرائط لم توجد في مراسيل غيره).

وهذا القول هو مذهب إمام الحرمين الجوينيِّ كما حكاه عنه الحافظ ابن حجرٍ: (ولذلك قبل

(١) البحر المحيط في أصول الفقه (٦ / ٣٥٣-٣٦٧).

(٢) النكت على مقدمة ابن الصلاح (١/ ٤٧٥).

(٣) شرح علل الترمذي (١ / ٥٤٠).

الشافعي مراسيل سعيد بن المسيب، لأنه انفرد بهذه المزية)[١]

ونقل ما يقارب هذا الحافظ صلاح الدين العلائيُّ ت(٧٦١هـ) عن أبي الحسين ابن القطان وغيره أنه: (كشف الإمام الشافعيُّ عن حديث ابن المسيَّب فوجده كلَّه مسندًا متصلًا، فاكتفى عن طلب كل حديث بعد فراغه من الجملة)[٢].

وحكى العلائيُّ ما يقرب من هذا عن أبي نصر بن الصباغ عن جماعة من الأصحاب: (أنَّ الشَّافعيَّ -رحمه الله- إنما احتجَّ بمراسيل ابن المسيَّب لأنَّه عرف من حاله أنه لا يرسل إلا عن الصحابة -رضي الله عنهم- فصار كأنه قال: أخبرني بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه سلم قال كذا وكذا ولو قال ذلك لكان حجة فإن الصحابة قد زكَّاهم الله تعالى وأثنى عليهم في كتابه العزيز)!.

والذي رجَّحه الحافظ العلائي أنَّ مرسل سعيدٍ حجَّةٌ؛ لكونه لا يروي إلا عن الثقات، وأنَّه فتشت أحاديثه فوجدت مسانيد، وبناءًا على هذا رجَّح أنَّ المرسِل إذا كان لا يرسل إلا عن ثقةٍ فإنَّ مرسله حجَّةٌ[٣]، ولكن هذا الترجيح عند العلائي لا يتوقَّف على مرسل سعيدٍ فقط، بل يعمِّمه في كلِّ من لا يرسل إلا عن ثقةٍ، وهو قولٌ لبعض أهل العلم، كما حكاه عنهم.

وحُكي الإطلاقُ في الاحتجاج عن القفال كما حكاه الإمام النووي ولكن وجَّه كلامه حيث قال: (وأما قول القفال: مرسل ابن المسيب حجة عندنا، فهو محمول على التفصيل المتقدم)[٤].

ويظهر من رأي الحافظ ابن حجرٍ أنَّه مع هذا القول حيث رجَّح أنَّ المرسِل إذا لم يرسل إلا عن الثقات فإنه يقبل مرسله، قال: (فهذا يدل على أنه قبل مراسيل سعيد بن المسيب، لكونه كان لا يسمي إلا (عن) ثقة، وأما غيره، فلم يتبين له ذلك منه، فلم يقبله مطلقا وأحال الأمر في قبوله على

(١) النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (٢/ ٥٥٤)، ولم أجد هذا النصِّ في كتب الإمام الجوينيِّ المتوفرة لي.

(٢) جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص (١٣١).

(٣) جامع التحصيل ص (١٣٢).

(٤) المجموع (١ / ٦٢).

وجود الشرط المذكور)[١].

القول الثالث: وقد أشار له جماعةٌ منهم الماورديُّ[٢] وكذا تقي الدين السبكيّ[٣] وهو أنَّ الشافعيَّ كان يحتجُّ بمراسيل سعيد بن المسيب في مذهبه القديم، وأما الجديد فلا يحتج بمراسيله، قال الماوردي: (وأما مراسيل سعيدٍ فقد حكي عن الشافعي أنه أخذ بها في القديم وجعلها على انفرادها حجة، ومذهب الشافعي في الجديد: أنَّ مرسل سعيدٍ وغيره ليس بحجة).

ولكن القول بأنَّ المذهب القديم هو الاحتجاج به مطلقًا يحتاج إلى مستندٍ، خصوصًا مع تضعيف الزركشيِّ له[٤].

(١) النكت على كتاب ابن الصلاح (٢/ ٥٥٤).

(٢) الحاوي الكبير (٥ / ١٥٨)

(٣) تكملة المجموع شرح المهذب (١١ / ٢٠١).

(٤)في البحر المحيط (٦ / ٣٦١).

القول الذي يترجَّح للباحث

وبعد عرض هذه الأقوال الثلاثة فالأقرب في رأيي القاصر هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو أنَّها ليست بحجَّةٍ عند الإمام الشافعيِّ؛ للأساب التالية:

أوَّلًا: أنَّه رأي جمهور علماء المذهب من أهل الحديث والأثر، وأهل الفقه والنظر.

ثانيًا: أنَّه هو الموافق لصنيع الإمام الشافعيِّ، حيث لم يحتجَّ بعددٍ من مراسيل سعيد بن المسيَّب كما ذكره البيهقيُّ والخطيب البغداديُّ رحمهم الله.

ثالثًا: أنَّه هو الأوفق لاحتياط الإمام الشافعيِّ للسنة النبويَّة.

رابعًا: أنَّ جملةً من أهل العلم الذين ذهبوا إلى القول الثاني كان ترجيهم له على أساس أنَّ المرسِل إذا علمنا أنَّه لا يرسل إلا عن ثقةٍ يقبل مرسَله، وبالتالي فهذا ليس خاصًّا بمراسيل سعيد بن المسيب، كما قاله العلائي وابن حجرٍ.

تنبيهٌ مهمٌّ: قد يرى الناظر ظاهر بعض أسانيد الإمام الشَّافعيِّ في كتابه الأم أو بقيَّة كتبه فيحكم بأنَّها مرسلةٌ، أو منقطعةٌ، مع أنَّ حقيقة الأمر ليس كذلك، يقول الإمام الشافعيُّ –رضي الله عنه– مبيِّنًا مثل هذا: (وكل حديث كتبته منقطعًا، فقد سمعته متصلًا أو مشهورًا عن من روي عنه بنقل عامة من أهل العلم يعرفونه عن عامة، ولكني كرهت وضع حديث لا أتقنه حفظا، وغاب عني بعض كتبي، وتحققت بما يعرفه أهل العلم مما حفظت، فاختصرت خوف طول الكتاب، فأتيت ببعض ما فيه الكفاية دون تقصي العلم في كل أمره)[1].

(١) الرسالة (١/ ٤٣١).

أهمُّ نتائج البحث

١- أنَّ الحديث المرسل من قسم الضعيف؛ للجهل بحال المحذوف.

٢- أنَّ ردَّ المرسل بدأ في عصر الصحابة والتابعين، وليس الإمام الشافعيُّ أوَّل من ردَّه كما زعمه أبو داود وابن جريرٍ الطبري.

٣- أنَّ الإمام الشافعيَّ ليس هو أوَّل من ردَّ المرسل؛ ولكن هو أوَّل من قعَّد له القواعد وتشدَّد في قبوله؛ وذلك لكثرة الكذب وظهور البدع في ذاك الزمان، كما بيَّنه الحافظ البيهقيّ.

٤- أنَّ الإمام الشَّافعيَّ قسَّم المراسيل إلى قسمين: مراسيل كبار التابعين، فاستأنس بها واعتبر بها في المتابعات والشواهد، وأما مراسيل صغار التابعين فضعَّفها.

٥- أنَّ الإمام الشافعي قال: (مرسل سعيد بن المسيَّب عندنا حسن) فاختلف الأصحاب في تفسير كلامه على قولين، أرجحهما وأقواهما: أنَّه يقصد أنَّ مرسل كبار التَّابعين يستأنس به، وسعيدٌ وغيره من كبار التابعين سواءٌ في ذلك، ومما يؤيِّد على ذلك أنَّ الإمام الشافعيَّ ترك الأخذ بمرسلاتٍ عدَّةٍ لسعيد بن المسيَّب –رحمه الله-.

٦- ما نسب الماورديِّ إلى مذهب الشافعيِّ القديم أنّه كان يحتجُّ بمراسيل سعيدٍ ضعَّفها الزركشيُّ في البحر المحيط.

٧- ما انتشر عند بعض العلماء –ولا سيَّما الأصوليين- من أنَّ مراسيل سعيد ابن المسيَّب فتشتْ فوجدتْ مسانيدَ عليها مناقشتان: أولاهما: لو كان كما قالوا لكان الاحتجاج بالمسند لا بالمرسل، كما قاله الزركشيُّ، وأيضًا فقد ذكر الخطيب البغداديُّ أنَّ من مراسيل سعيد بن المسيَّب ما لا يوجد لها إسنادٌ البتَّة! فأين التفتيش المزعوم؟!.

٨- أنَّ المرجع في تفسير كلام إمامٍ ما -أيًّا كان- هم أصحاب مذهبه؛ لأنَّهم أقرب الناس إلى كلامه، وأكثرهم فهمًا لمنطوقه ومفهومه.

جريدة المصادر

١- آداب الشافعي ومناقبه، المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: ٣٢٧هـ)، قدم له وحقق أصله وعلق عليه: عبد الغني عبد الخالق، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

٢- الأمُّ، المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: ٢٠٤هـ)، الناشر: دار المعرفة – بيروت، الطبعة: بدون طبعة، سنة النشر: ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م.

٣- البحر المحيط المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: ٧٩٤هـ)، الناشر: دار الكتبي، الطبعة: الأولى، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.

٤- تاج العروس، المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي (المتوفى: ١٢٠٥هـ)، المحقق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية.

٥- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: ٨٥٢هـ)، تحقيق: محمد علي النجار، مراجعة: علي محمد البجاوي، الناشر: المكتبة العلمية، بيروت – لبنان.

٦- تدريب الراوي، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: ٩١١هـ)، حققه: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، الناشر: دار طيبة.

٧- تكملة المجموع = شرح المهذب المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي))، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦هـ)، الناشر: دار الفكر.

٨- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: ٤٦٣هـ)، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية – المغرب، عام النشر: ١٣٨٧ هـ.

٩- جامع التحصيل في أحكام المراسيل، المؤلف: صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي العلائي (المتوفى: ٧٦١هـ)، المحقق: حمدي عبد المجيد السلفي، الناشر: عالم الكتب – بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤٠٧ – ١٩٨٦.

١٠- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: ٤٦٣هـ)، المحقق: د. محمود الطحان، الناشر: مكتبة المعارف – الرياض.

١١- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: ٤٥٠هـ)، المحقق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ -١٩٩٩ م.

١٢- رسالة أبي داود إلى أهل مكة وغيرهم في وصف سننه، المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: ٢٧٥هـ)، المحقق: محمد الصباغ، الناشر: دار العربية – بيروت.

١٣- رسالة الإمام أبي بكر البيهقي إلى الإمام أبي محمد الجويني، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٤٥٨هـ)، المحقق: أبو عبيد الله فراس بن خليل مشعل، الناشر: دار البشائر الإسلامية، الطبعة: الأولى ١٤٢٨ هـ -

٢٠٠٧ م

١٤- الرسالة المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: ٢٠٤هـ)، المحقق: أحمد شاكر، الناشر: مكتبه الحلبي، مصر، الطبعة: الأولى، ١٣٥٨هـ/ ١٩٤٠م.

١٥- رواة الحديث، النشأة المصطلحات، المصنفات، المؤلف: د.عوَّاد بن حميد الرويثيِّ، الناشر: دار الميمنة، الطبعة الأولى ١٤٣٩هـ.

١٦- شرح علل الترمذي، المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: ٧٩٥هـ)، المحقق: الدكتور همام عبد الرحيم سعيد، الناشر: مكتبة المنار - الزرقاء – الأردن، الطبعة: الأولى، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.

١٧- شرح مختصر ابن الحاجب = : شرح مختصر المنتهى الأصولي للإمام أبي عمرو عثمان ابن الحاجب المالكي (المتوفى ٦٤٦ هـ)، المؤلف: عضد الدين عبد الرحمن الإيجي (المتوفى: ٧٥٦ هـ) المحقق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م.

١٨- صحيح مسلم، المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ٢٦١هـ)، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.

١٩- صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط، المؤلف: عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح (المتوفى: ٦٤٣هـ)، المحقق: موفق عبدالله عبدالقادر، الناشر: دار الغرب الإسلامي – بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤٠٨

٢٠- ضبط الأعلام، المؤلف: أحمد تيمور باشا، الطبعة الأولى، ١٣٦٦هـ الطبعة الأولى.

٢١- فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي، المؤلف: شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (المتوفى: ٩٠٢هـ)، المحقق: علي حسين علي، الناشر: مكتبة السنة – مصر، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٣م.

٢٢- الفقيه والمتفقه المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: ٤٦٣هـ)، المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي، الناشر: دار ابن الجوزي – السعودية، الطبعة: الثانية، ١٤٢١هـ.

٢٣- الكفاية في علم الرواية، المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: ٤٦٣هـ)، المحقق: أبو عبدالله السورقي ، إبراهيم حمدي المدني، الناشر: المكتبة العلمية – المدينة المنورة.

٢٤- اللمع في أصول الفقه، المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى: ٤٧٦هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الطبعة الثانية ٢٠٠٣ م - ١٤٢٤ هـ.

٢٥- المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: ٣٥٤هـ)، المحقق: محمود إبراهيم زايد، الناشر: دار الوعي – حلب، الطبعة: الأولى، ١٣٩٦هـ.

٢٦- مجموع الفتاوى، المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: ٧٢٨هـ)، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر: ١٤١٦هـ/ ١٩٩٥م.

٢٧- شرح المهذب شرح المهذب المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي))، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦هـ)، الناشر: دار

الفكر.

٢٨- محاسن الاصطلاح المؤلف عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني، العسقلاني الأصل، ثم البلقيني المصري الشافعيّ، أبو حفص، سراج الدين (المتوفى: ٨٠٥هـ)، المحقق: د عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) أستاذ الدراسات العليا، كلية الشريعة بفاس، جامعة القرووين، الناشر: دار المعارف.

٢٩- المدخل إلى علم السنن، المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (٣٨٤ هـ - ٤٥٨ هـ)، اعتنى به وخرَّجَ نقُولَه: محمد عوامة، الناشر: دار اليسر للنشر والتوزيع، القاهرة - جمهورية مصر العربية، دار المنهاج للنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٣٧ هـ - ٢٠١٧ م.

٣٠- المدخل إلى الإكليل، المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: ٤٠٥هـ)، المحقق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد، الناشر: دار الدعوة – الاسكندرية.

٣١- المراسيل، المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: ٣٢٧هـ)، المحقق: شكر الله نعمة الله قوجاني، الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة: الأولى، ١٣٩٧هـ.

٣٢- المستصفى، المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: ٥٠٥هـ)، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م.

٣٣- مشارق الأنوار على صحاح الآثار، المؤلف: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل (المتوفى: ٥٤٤هـ)، دار النشر: المكتبة العتيقة ودار التراث.

٣٤- معرفة السنن والآثار المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٤٥٨هـ)، المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي، الناشرون: جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي - باكستان)، دار قتيبة (دمشق -بيروت)، دار الوعي (حلب - دمشق)، دار الوفاء (المنصورة - القاهرة)، الطبعة: الأولى، ١٤١٢هـ - ١٩٩١م

٣٥- معرفة علوم الحديث، المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: ٤٠٥هـ)، المحقق: السيد معظم حسين، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الثانية، ١٣٩٧هـ - ١٩٧٧م.

٣٦- مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث، المؤلف: عثمان بن عبد الرحمن، أبوعمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح (المتوفى: ٦٤٣هـ)، المحقق: نور الدين عتر، الناشر: دار الفكر- سوريا، دار الفكر المعاصر – بيروت، سنة النشر: ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م.

٣٧- مناقب الشافعي، المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (٣٨٤ - ٤٥٨ هـ)، المحقق: السيد أحمد صقر، الناشر: مكتبة دار التراث – القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م.

٣٨- المنخول من تعليقات الأصول، المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: ٥٠٥هـ)، حققه وخرج نصه وعلق عليه: الدكتور محمد حسن هيتو، الناشر: دار الفكر المعاصر- بيروت لبنان، دار الفكر دمشق – سورية، الطبعة: الثالثة، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م.

٣٩- نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: ١٤٢٠هـ)، الناشر: المكتب

الإسلامي، الطبعة: الطبعة الثالثة: ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م.

٤٠- النكت على كتاب ابن الصلاح، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: ٨٥٢هـ)، المحقق: ربيع بن هادي عمير المدخلي، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م.

٤١- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، المؤلف: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (المتوفى: ٦٨١هـ)، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر - بيروت